20145947.pdf

> **AVISO — VERSÃO EM LINGUAGEM SIMPLES, SEM VALOR OFICIAL. Este documento é uma explicação em linguagem simples, de caráter meramente informativo, produzida para facilitar a compreensão do documento oficial correspondente. NÃO substitui o documento oficial, NÃO possui validade jurídica, NÃO é ato oficial e NÃO produz efeitos legais. Em caso de dúvida, omissão ou divergência entre esta versão e o documento oficial, prevalece integralmente o DOCUMENTO OFICIAL, única fonte autêntica e vinculante. O resumo pode conter imprecisões.**

Aditivo de Contrato do Parque Vicentina Aranha é Considerado Irregular

O que é?

Este é um voto de um Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele analisa o 2º Termo Aditivo de um contrato de gestão entre a Prefeitura de São José dos Campos e a AFAC, que administra o Parque Vicentina Aranha. O voto propõe que este aditivo seja considerado irregular.

O que diz?

O Conselheiro propõe que o 2º Termo Aditivo seja julgado irregular.

- **Contrato principal já é irregular:** O contrato de gestão original (nº 410/2022) e seu 1º aditivo já foram considerados irregulares em 11/11/2025, mas essa decisão ainda não é final, pois há recursos pendentes.
- **Aditivo não corrigiu falhas:** O 2º Termo Aditivo, que visava detalhar obras, prestação de contas e inventário de bens, não corrigiu as irregularidades do contrato principal.
- **Falhas que persistem:** Faltam cronograma de obras, critérios claros para a contrapartida, inventário atualizado de bens, regras para seleção de prestadores e mecanismos de fiscalização.
- **Falhas formais relevadas:** O envio tardio do aditivo e a falta de comprovante de autorização prévia foram relevados, com recomendações para que não se repitam.

O que isso significa na prática?

O 2º Termo Aditivo do contrato de gestão do Parque Vicentina Aranha é considerado irregular.

- **Providências necessárias:** A Prefeitura de São José dos Campos deve adotar medidas para garantir a apresentação de cronograma físico-financeiro das obras, critérios objetivos para a contrapartida, inventário atualizado dos bens, regras transparentes para seleção de prestadores e mecanismos de fiscalização na execução do contrato e nas prestações de contas futuras.
- **Decisão não é final:** Esta decisão ainda não é definitiva, pois o julgamento do contrato principal, que afeta este aditivo, ainda aguarda a análise de recursos.
- Não há multa ou prazo imediato para a Prefeitura neste voto, apenas recomendações.

Termos explicados

- **Termo Aditivo:** Documento que altera ou complementa um contrato já existente.
- **Contrato de Gestão:** Acordo entre o poder público e uma entidade privada sem fins lucrativos para gerenciar serviços públicos.
- **Princípio da Acessoriedade:** Regra jurídica que diz que um ato dependente (como um aditivo) segue a sorte do ato principal (o contrato).
- **Trânsito em julgado:** Momento em que uma decisão judicial se torna definitiva e não pode mais ser contestada por recursos.

Atenção

A decisão sobre a irregularidade do contrato principal e, consequentemente, deste aditivo, ainda não é final, pois há recursos pendentes de julgamento.

Vocabulário

trânsito em julgado

Momento em que a decisão não pode mais ser mudada por recurso e passa a valer em definitivo.

Documento oficial (fonte autêntica e vinculante):
https://jurisprudencia.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/7/4/9/20145947.pdf
Validação humana desta versão: WILLIAN WISTUBA MELO DA CUNHA — Auditor de Controle Externo — 4991.

Gerado com apoio da plataforma LUCAS, facilitador para a aplicação de linguagem simples com base na Lei nº 15.263/2025 e na ABNT NBR ISO 24495. A plataforma LUCAS NÃO é órgão emissor de documentos oficiais, não assume autoria do conteúdo nem responsabilidade final pela conversão, e não responde por decisões tomadas com base nesta versão.